

1500274-13.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIO YAMADA FILHO

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... a declarante viu que o autor do roubo abordou o açougueiro, mandando-o ingressar no estabelecimento. A declarante correu para os fundos, mas percebeu que o roubador insinuava estar armado ao açougueiro, o qual, posteriormente, lhe contou que o autor do roubo levou dinheiro do caixa e algumas mercadorias, deixando e sacolas. Por fim, informou que o estabelecimento possui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3311-4000, Catanduva-SP

- E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

<

Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento da vítima (Givanildo Paulino Rodrigues), na forma do artigo 201 do Código de Processo Penal, a(s) qual(is) respondeu(ram): depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente ao Promotor de Justiça e depois ao Defensor, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP) e da resposta à acusação (defesa), manifestando-se conforme mídia digital de gravação que segue anexa. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. ROGÉRIO ADRIANO RUIZ, qualificado às fls. 15/16, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 17h20min, na Rua Ourinhos, nº 1.064, nesta cidade e comarca de Catanduva, subtraiu, para si

mérito após a instrução processual (fl. 188). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 191). Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se o acusado em seguida, tudo gravado em arquivos digitais constantes do próprio sistema informatizado. Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos expostos na denúncia, por entender que ficaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, conforme prova oral produzida na fase investigativa e em Juízo. Salientou que o réu é reincidente e portador de péssimos antecedentes, sendo incabível, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão, pois ele confessou a prática de outro crime (furto), contrariando a prova produzida nos autos. Por fim, requereu a fixação de regime inicial fechado (arquivo digital - SAJ). Já a Defesa alegou que, conforme declarações do réu em seu interrogatório, ele praticou mero furto de bagatela, pois não se utilizou de violência ou grave ameaça, devendo se aplicado o princípio da insignificância, que exclui a tipicidade penal. Além disso, argumentou que o acusado que estava sob o efeito de drogas, devendo ser absolvido pela inimizabilidade. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da acusação, condenando-se o réu pelo crime de furto simples, reconhecendo-se a atenuante da confissão (arquivo digital - SAJ). É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva estatal é procedente, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena. A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas, que resultaram nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 31/34), auto de exibição e apreensão (fl. 35) e auto de entrega (fl. 107). Além disso, a prova oral produzida também confirmou a existência da infração penal. Outrossim, a autoria do delito ficou comprov

estabelecimento da vítima, onde viram filmagens que mostrava uma bicicleta, a qual tinha as mesmas características de ter sido utilizada em outros roubos. Encaminharam essas imagens a um grupo de policiais no Whatsapp e um policial informou que havia visto um rapaz com as mesmas características do roubador, informando o endereço desse rapaz. Deslocaram-se até o local informado por esse policial, onde o pai do réu franqueou a entrada da equipe na casa. Adentraram à residência e encontraram o réu Rogério com a mesma calça "usada" em um "roubo anterior". Localizaram também a bicicleta. O réu, na oportunidade, acabou confessando a práticas de roubos, alegando que era usuário de drogas. Pela nº da matrícula dele, constataram que ele era evadido do CDP de Franco da Rocha. Também foram encontrados quantia em dinheiro e 6 pinos de crack ou cocaína. Um moleton vermelho foi encontrado em um quintal ao lado da casa, quintal esse que, segundo o pai do réu, pertence também à família e no qual morava um irmão dele. A porta da casa dá acesso a esse quintal. Mostraram vários fotos à vítima, inclusive uma foto antiga do réu (mas ela não reconheceu). Esclareceu que, se a vítima viu o acusado pessoalmente depois de preso, isso ocorreu na delegacia de polícia. Negou conhecer o réu de outras ocorrências. Reafirmou que se deslocou até ao estabelecimento da vítima, onde ela e o açougueiro passaram características do roubador e filmagens da ação, onde o que ficou mais nítido foi a bicicleta, que conseguiram reconhecer como tendo sido utilizada em outros roubos. Disse que, durante a diligência na residência do réu, ele confirmou a autoria do roubo na "Mercearia da Jô" e informou que já havia trocados as mercadorias furtadas por drogas (arquivo digital - fl. 275). Em Juízo, a testemunha José Alberto Agostinho, policial militar, relatou que no momento em que passavam pelo "Empório Fortaleza" (situado na Estrada da Jacuba), foram informados por um senhor, que em uma mercearia (

afirmando, inclusive, que, no dia do fato, conseguiu visualizar tatuagem do roubador, que é a mesma que ostenta o réu. Reconheceu ainda o moletom e a bicicleta utilizadas no crime, cujas fotografias estão juntadas as fls. 108 e 109. Por fim, afirmou que o acusado lhe mostrou um revólver, que estava na cintura dele, e subtraiu o dinheiro e as mercadorias, evadindo-se do local na condução de uma bicicleta (arquivo digital - SAJ). Em solo policial, o réu preferiu permanecer em silêncio (fl. 11). Já em seu interrogatório judicial, ele negou ser verdadeira a acusação, admitindo, no entanto, que esteve no estabelecimento-vítima e praticou o crime de furto, tendo subtraído quantia em dinheiro e algumas mercadorias, estas trocadas por drogas. Informou que é usuário de crack e que estava evadido do sistema prisional. Negou ter se utilizado de violência ou grave ameaça, bem como negou que portasse alguma arma (arquivo digital - SAJ). Como se vê, não há se falar em insuficiência probatória ou em desclassificação da acusação. Com efeito, apesar de o réu ter admitido a prática de mero crime de furto simples, as vítimas confirmaram a ocorrência do roubo e que ele foi o seu autor. Em casos como o dos autos, a palavra da vítima é elemento valioso de convicção, pois resta evidente que o seu único interesse é apontar o autor da subtração. Assim já se decidiu. Confira-se: "A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto." (Extinto TACRIM/SP - Apelação Criminal nº 1.036.841-3, Rel. Des. Renato Nalini). Além disso, a bicicleta utilizada no crime foi apreendida na residência do réu e o moletom vermelho em quintal ao lado de sua casa. Não bastasse isso, parte dos valores subtraídos foi encontrada na posse do acusado (fl

simulando estar armado (pois a arma não foi localizada), anunciou o assalto. E configurado o roubo não há que se cogitar em desclassificação para o crime de furto. Rejeita-se a aplicação do princípio da insignificância, pois o crime de roubo é complexo, "que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a violência ou grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito de bagatela." (in Código Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, Editora RT, 10ª edição, págs. 752/753). Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Conforme orientação desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável, ao crime de roubo, o princípio da insignificância - causa excludente da tipicidade penal, pois, tratando-se de delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos diversos (o patrimônio e a integridade da pessoa), é inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão." (STJ, 5ª Turma, HC 142661/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 15/06/2010, v.u, Dje 28/06/2010). Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade, pois não há qualquer indicativo de supressão ou redução significativa da capacidade de entendimento ou autodeterminação do acusado, que se mostrou lúcido em seu interrogatório. Também não prospera a tese defensiva de que o réu estava embriagado/drogado, visto que a imputabilidade penal só pode ser afastada se a embriaguez for proveniente de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, §§ 1º e 2º), situação que não restou demonstrada. Mesmo que o acusado estivesse completamente embriagado/drogado, a embriaguez seria voluntária ou culposa, afastando-se a hipótese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade pela aplicação da teoria da actio libera in causa (art. 28, II, do CP). Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo, e inexistindo excludentes

abrandamento do regime prisional pelo tempo decorrido de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei nº 12.736/2012), uma vez que nem sequer cumprido o requisito objetivo para eventual progressão, mesmo porque o acusado, ao que consta, também está cumprindo pena imposta em outro processo. Além disso, não há nos autos comprovação do preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, o mérito demonstrado pelo réu durante o tempo de encarceramento cautelar. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, além da quantidade de pena aplicada não o permitir, o crime foi cometido com grave ameaça a pessoa e o réu é reincidente específico e portador de péssimos antecedentes (art. 44, I, II e III, do CP, a contrário senso). Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na presente ação penal e, por via de consequência, CONDENO o réu ROGÉRIO ADRIANO RUIZ, qualificado às fls. 15/16, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal. Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, devendo ser observado, no entanto, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que o acusado é beneficiário da assistência judiciária gratuita. O réu não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante toda a instrução criminal e agora, após sentença condenatória em primeira instância, seria um contrassenso colocá-lo em liberdade provisória, visto que persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, conforme r. decisão de fls. 93/97, que fica mantida por seus próprios fundamentos. Vale frisar que se trata de réu reincidente específico, portador de péssimos antecedentes e que estava evadido do sistema carcerário, restando evidente a necessidade de sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado da sentença pena condenatória, feitas as devidas anotações e comunicações, expeça-se o necessário ao cumprimento definitivo das penas. Cumpra-se. Dou esta por publicada